

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 493/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเชิดศักดิ์ ฤกษ์สกุลเรือง กับพวก

จำเลย

นายเชิดศักดิ์ ฤกษ์สกุลเรือง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(7) วางโทษจำคุก 5 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มาตรา 83 วางโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและจำเลยที่ 4 นำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนละ 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 90,000 บาท (อันดับ 4,39 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 1
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 1
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ